

[예상][2][11.03-1]대의원회 의결 없이 총회에서 이루어진 단체협약안 의결의 정당성

【문제 11.3】

<사례>

금속가공업체인 B 사의 노동조합(이하 "노조"라 한다)은 규약상 최고 의결기구로 총회를 두고 있으며, 총회를 갈음할 대의원회를 구성하고 있다. 노조 규약 제 25 조는 "임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다"고 규정하고 있으며, 제 26 조는 "단체협약 체결에 관한 사항은 대의원회의 승인을 얻어야 한다"고 명시하고 있다. 최근 노조 위원장 甲은 회사 측과 임금 인상 및 복지 확대를 골자로 하는 단체협약 가안에 합의하였다. 甲은 이 합의안에 대해 조합원들의 의사를 직접 확인하기 위해 대의원회를 거치지 않고 곧바로 임시총회를 소집하여 "단체협약안 찬반투표"를 실시하였다. 그러나 총회 당일 전체 조합원 500 명 중 200 명만이 참석하였고, 甲은 "참석자 과반수가 찬성하였으므로 가결되었다"고 선포하며 회사와 단체협약을 체결하였다. 이에 반대파 조합원 乙은 대의원회의 의결권을 침해하였으며, 총회의 의결 정족수 또한 충족하지 못했다는 이유로 해당 의결의 무효를 주장하고 있다. 한편, 노조 대의원회는 위원장 甲이 총회를 강행한 것에 반발하여 대의원회를 개최하고 "위원장 甲의 해임안"을 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3 분의 2 이상의 찬성으로 가결하였다.

(물음 1) 위원장 甲이 대의원회의 의결을 거치지 않고 총회에서 단체협약안을 의결한 것이 노동조합법상 대의원회의 권한 및 총회의 지위와 관련하여 정당한지 여부를 논하시오. (25 점)